

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1675/2532

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ กรุงเทพ ธนา
ทร จำกัด

นาย ประจักษ์ เอก บัณฑิต

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 350

ผู้ที่จะมีความผิดฐานโกงเจ้าหนี้จะต้องกระทำโดยมีเจตนาพิเศษเพื่อมิให้เจ้าหนี้ของตนหรือผู้อื่นได้รับชำระหนี้ จำเลยเป็นหนี้จำนองผู้มีชื่อ จึงขายทรัพย์สินจำนองพร้อมสิทธิการเช่าโทรศัพท์เพื่อชำระหนี้จำนองตามปกติ แม้จะเป็นการขายหลังจากทราบว่าจะใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลให้ชำระหนี้ก็ตาม ทั้งเมื่อโจทก์ฟ้องจำเลยให้ชำระหนี้ จำเลยก็ต่อสู้ว่ามีได้เป็นหนี้โจทก์คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล โจทก์จะเป็นเจ้าหนี้หรือไม่ยังโต้เถียงกันอยู่ การกระทำของจำเลยจึงไม่มีความผิดฐานโกงเจ้าหนี้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 350, 91 จำเลยให้การปฏิเสธ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยกระทำผิดตามฟ้องศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงตามที่โจทก์จำเลยนำเสนอสืบฟังได้ว่า จำเลยตั้งโจทก์เป็นตัวแทนในการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

จำเลยได้จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างพิพาทไว้กับบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ส่งเสริม
เงินทุนไทย จำกัด จำนวน 3,000,000 บาท ต่อมาวันที่ 17 มิถุนายน 2526 โจทก์โอน
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างพิพาทให้บริษัทเปาโลวิลล่า จำกัด จำนวน 3,500,000
บาท ตามสำเนาภาพถ่ายหนังสือสัญญาขายที่ดินเอกสารหมายเลข จ.10 และจำเลยได้
โอนสิทธิการเช่าโทรศัพท์ทั้งสี่หมายเลขให้บริษัทเปาโลวิลล่า จำกัด ด้วยโจทก์ฟ้อง
จำเลยให้ชำระหนี้ค่าซื้อหุ้นต่อศาลแพ่งเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2526 ศาลแพ่ง
พิพากษาให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์ตามสำเนาภาพถ่ายคำพิพากษาเอกสารหมายเลข จ.8
จำเลยอุทธรณ์อย่างค่อนหนาตาคิดดังกล่าวอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์
และปัจจุบันจำเลยเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทพรหมเอ็ดชเพรช จำกัด

มีปัญหาว่า การที่จำเลยโอนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและสิทธิการเช่าโทรศัพท์ให้
บริษัทเปาโลวิลล่า จำกัด เป็นการโกงเจ้าหนี้คือโจทก์หรือไม่

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า จำเลยเป็นหนี้จำนอง 3,000,000 บาทแต่ขายทรัพย์สิน
จำนองพร้อมสิทธิการเช่าโทรศัพท์ได้เงิน 3,500,000 บาทนั้น เป็นการขายเพื่อชำระ
หนี้จำนองตามปกติ แม้จะขายภายหลังจำเลยได้รับหนังสือทวงถามจากโจทก์ให้ชำระ
หนี้และทราบดีว่าโจทก์จะใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลให้ชำระหนี้แล้วก็ตาม แต่จำเลยก็
มิได้ยอมรับว่าโจทก์เป็นเจ้าหนี้และเมื่อโจทก์ฟ้องจำเลยให้ชำระหนี้ค่าซื้อหุ้นจำเลยก็
ต่อสู้ว่า จำเลยมิได้เป็นหนี้และยังอ้างคำพิพากษาศาลฎีกาว่าข้อเท็จจริงเช่นเดียวกันนี้
ศาลเคยวินิจฉัยให้จำเลยในคดีนั้นเป็นฝ่ายชนะคดีด้วย ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 350 นั้น ผู้ที่จะมีความผิดตามบทบัญญัติดังกล่าวจะ
ต้องมีเจตนาพิเศษเพื่อมิให้เจ้าหนี้ของตนหรือผู้อื่นได้รับชำระหนี้คดีนี้ได้ความว่า
จำเลยขายทรัพย์สินจำนองเพื่อชำระหนี้จำนอง เมื่อถูกโจทก์ฟ้องจำเลยก็ต่อสู้ว่าจำเลย
มิได้เป็นหนี้โจทก์ คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ โจทก์จะเป็นเจ้าหนี้

หรือไม่ได้เถียงกันอยู่ การกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดตามฟ้องที่ศาลอุทธรณ์
พิพากษายกฟ้องโจทก์นั้นชอบแล้ว ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(พนม พ่วงวิญญู-สุทิน นนทแก้ว-ประเสริฐ บุญศรี)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>